

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4047/2535

นาง ละออง ละม้าย กับพวก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ก่อนนัดไต่สวนคำร้องขอฟ้องคดีอย่างคนอนาถา โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน แล้วโดยบัญชีระบุพยานนั้นเป็นบัญชีระบุพยาน"ชั้นไต่สวนอนาถา นัดสืบพยานโจทก์" จึงถือได้ว่าโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานทั้งคดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีระบุพยานใหม่ในชั้นพิจารณาคดีอีก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 162,900 บาท แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 213,819.88 บาท และแก่โจทก์ที่ 3 จำนวน 236,180.12 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 147,400 บาท แก่โจทก์ที่ 2 และโจทก์ที่ 3 คนละ 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 547,400 บาท นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ประการสุดท้าย จำเลยฎีกาว่าโจทก์ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานในชั้นพิจารณาคดีจึงไม่ควรรับฟังพยานโจทก์นั้นเห็นว่า ปัญหาข้อนี้ศาลอุทธรณ์

ภาค 3 ไม่ได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยปัญหานี้ไปทีเดียวโดยไม่ต้องยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 เพื่อให้พิพากษาใหม่ ในปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นว่าก่อนนัดไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา โจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานฉบับลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2528 แล้วโดยบัญชีระบุพยานนั้นเป็นบัญชีระบุพยาน "ชั้นไต่สวนอนาถา นัดสืบพยานโจทก์" จึงถือว่าโจทก์ได้ยื่นบัญชีระบุพยานทั้งคดีแล้ว ไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีระบุพยานใหม่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว"

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ